

1516748-62.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199923/2022 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 26312419 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2199923 - 56º D.P. VILA ALPINA,

2199923 - 57º D.P. PARQUE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516748-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516748-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199923/2022 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 26312419 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2199923 - 56º D.P. VILA ALPINA,

2199923 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO JOSE DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUIZ FHELIPE DE SOUSA FEITOSA e MAURICIO JOSE DOS SANTOS, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto nos incisos I e IV, do §4º, do art. 155, do Código Penal. Consta na exordial que, em 25 de julho de 2022, por volta das 22h37min, no imóvel cujo endereço consta da denúncia, Mooca, nesta cidade, os acusados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante escalada, teriam subtraído em proveito comum uma janela de alumínio e um rolo de fio, bens de propriedade de N.L.K.. A denúncia foi recebida (fls. 129/130), providência ratificada a fls. 178. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. FALTA e 173), ofertaram resposta à acusação (fls. 176). A instrução processual contou com a oitiva da vítima. Os réus permaneceram em silêncio. Na fase

do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates as partes pugnaram pela absolvição dos réus. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a improcedência integral desta ação penal. A vítima, Nelson, não soube informar se o material supostamente apreendido com os acusados estava em sua obra. Disse que não sentiu falta de nada e que nem sequer viu o material apreendido, que poderia até ter sido descartado por pedreiros. Diante deste frágil panorama probatório é de rigor a observância da máxima "in dubio pro reu". Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER MAURICIO JOSE DOS SANTOS e LUIZ FHELIPE DE SOUSA FEITOSA, qualificados nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haverem infringido a proibição contida nos incisos I e IV, do §4º, do art. 155, do CP. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DE MAURÍCIO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA